

17 ನೇ ಅಪರ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ನ್ಯಾಯಾಲಯ
(ಸಿಸಿಹೆಚ್16), ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ

ಉಪಸ್ಥಿತರು: ಶ್ರೀ ಎಂ.ಹೆಚ್. ಅಣ್ಣಯ್ಯನವರ, ಬಿ.ಕಾಂ.,ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ
 17 ನೇ ಅಪರ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್
 ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು, ಬೆಂಗಳೂರು.

ದಿನಾಂಕ: 03 ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೇ 2024

ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಂಖ್ಯೆ 2559/2023

ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್: ಡಾ|| ತಂಬಯ್ಯ ಸುಂದರಂ
 ವಿರುದ್ಧ

ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್: ಪರಮನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು

-//ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 4 ರಿಂದ 6//

ಅರ್ಜಿದಾರರು/ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್: ಪರಮನಾಥ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರರು
 ವಿರುದ್ಧ

ಎದುರುದಾರರು/ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್: ಡಾ|| ತಂಬಯ್ಯ ಸುಂದರಂ

-//ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 4 ರಿಂದ 6 ರ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ//

ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 4 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 151 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ವಕಾಲತ್ತು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

2. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 5 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 151 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 12/01/2024 ರಂದು ಡೆಲಿವರಿ ವಾರೆಂಟ್‌ನ್ನು ನೀಡಲು ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

3. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 6 ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಕಲಂ 151 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ಕ್ರಯದ ಮೂಲ ಪತ್ರವನ್ನು ನೀಡದಂತೆ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ಆದೇಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ.

4. ಸದರಿ ಅರ್ಜಿಗಳಿಗೆ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ಮಾನ್ಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಳ್ಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಹ ವಜಾವಾಗಿದ್ದು, ಈಗಾಗಲೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆಯುಕ್ತರಿಂದ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕ್ರಯಪತ್ರ ಆಗಿದ್ದು, ಹಾಗೂ ಎ ಅನುಸೂಚಿತ ಸ್ವಾಧೀನ ಸಹ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಬಿ ಅನುಸೂಚಿತ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಅರ್ಜಿ ಪುರಸ್ಕೃತವಾಗಿದ್ದು, ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

5. ಅರ್ಜಿ, ತಕರಾರು, ಉಭಯ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಅಂಶಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

ಅಂಶ 1: ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ರವರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಮೇಲ್ಮೋಟಕ್ಕೆ ರುಜುವಾತು ಪಡಿಸುವರೇ?

ಅಂಶ 2: ಯಾವ ಆದೇಶ ?

6. ಈ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಅಂಶಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಉತ್ತರ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿದೆ.

ಅಂಶ 1 : ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ

ಅಂಶ 2 : ಕೊನೆಯ ಆದೇಶದಂತೆ

ಕಾರಣಗಳು

7. ಅಂಶ 1 :- ಅರ್ಜಿ ತಕರಾರು, ಉಭಯ ವಕೀಲರ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಲು ದಾವೆ ನಂ.6402/2009 ದಾವೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾವೆ ದಿನಾಂಕ 21/01/2011 ರಂದು ಡಿಕ್ರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಪಕ್ಷಗಾರರು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಗಾರರು ಅಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಈ ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರನ್ನು ಪಕ್ಷಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಯಾವ

ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಸದರಿಯವರನ್ನು ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

8. 6ನೇ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್. ಇವರು ಅಸಲು ದಾವೆ ನಂ.6402/2009 ದಾವೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆರ್.ಎಫ್.ಎ ನಂ.524/2011 ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇದ್ದ ಕಾರಣ ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ವಜಾ ಆದ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಪುನಃ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಗೆ ತರುವ ಸಲುವಾಗಿ 6ನೇ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ.

9. ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಸಲು ದಾವೆ ನಂ.6402/2009 ದಿನಾಂಕ 21/01/2011 ರಂದು ಡಿಕ್ರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಡಿಕ್ರಿಯಾದ ನಂತರ ಮೊದಲು ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅದು ವಜಾ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸಂಹಿತೆ ಆಜ್ಞೆ 21 ನಿಯಮ 22(2) ಪ್ರಕಾರ ಡಿಕ್ರಿಯಾದ 2 ವರ್ಷದೊಳಗಾಗಿ ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದರೆ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ದಾವಾಸ್ವತ್ತಿನ ಸ್ವಾಧೀನ ಪಡೆಯಲು ಡೆಲಿವರಿ ವಾರೆಂಟ್‌ನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲು ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಂ.ಎಫ್.ಎ ನಂ.524/2011, 6ನೇ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಾಗದೇ ಇದ್ದುದರಿಂದ ವಜಾವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಆದೇಶ ಡಿಕ್ರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಆದೇಶದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ಕಳುಹಿಸದೇ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಮಾಡಿದ ವಾದವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಅಸಲು ದಾವೆ 6402/2009 ರ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ 6ನೇ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಪಕ್ಷಗಾರರು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷಗಾರರು ಆಗಿರದೇ ಇರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎಂ.ಎಫ್.ಎ ನಂ. 524/2011 ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ವಜಾ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಆದೇಶದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಸದರಿ ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ಕಳುಹಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೋಟೀಸು ಕಳುಹಿಸದೇ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ಆದೇಶ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು

ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

10. ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾನ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಎಂ.ಎಫ್.ಎ ನಂ.826/2016 ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿ 1 ಮತ್ತು 2 ನೇ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ರಾಜಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮುನಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ವಿರುದ್ಧ ಅಸಲು ದಾವೆ ನಂ.1298/2012 ದಾವೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದು, ಸದರಿ ದಾವೆಯಲ್ಲಿ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಜ್ಞೆ 7 ನಿಯಮ 11 ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದು, ಆ ಅರ್ಜಿಯ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಆಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಆದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಸದರಿ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿರುತ್ತಾರೆಂದು ತಕರಾರಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.

11. ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು **1957 0 AIR (Pat) 431: 1957 0 BLJR 45 reported in Sukhdeo Gond V/s. Brahmdeo Tewari** ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಡಿಕ್ರಿಯಾಗಿ 2 ವರ್ಷದ ಒಳಗೆ ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿವಿಲ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಆಜ್ಞೆ 21 ನಿಯಮ 22(2)ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸನ್ನು ನೀಡದೇ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆದೇಶ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹಾಗೂ ಸದರಿ ವಿಷಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿಬ್ಬಂಧಿ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದು, ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದು ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದು, ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ನೋಟೀಸು ಕಳುಹಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

12. ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಪರ ವಕೀಲರು (1) **(1987) 4 SCC 431 reported in K.I. Shephard and others V/s. Union of India and others**, (2) **2012 0 Supreme (Mad) 4718 reported in P.V.Raghunathan V/s. The Commissioner** and (3) **2003 0 Supreme (Mad) 1376 reported in Tamil Nadu State Transport Corp. V/s. The presiding officer & another.** ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ ಪಕ್ಷಗಾರರು ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತೀರ್ಪಿನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ಈ ಕೇಸಿಗೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿ, ಸದರಿ ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣದ ನೋಟೀಸು ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್

ಇವರಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ಸದರಿ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಧಾನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸದರಿ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವಕಾಶ ನೀಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ತೀರ್ಪುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ.

13. ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ತಕಾರರನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ 5 ಮತ್ತು 6 ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕ್ರಯಪತ್ರವನ್ನು ಡಿ.ಎಚ್.ಆರ್ ಇವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕ್ರಯಪತ್ರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಇವರು ಪುನಃ ಅಡಮಾನ ಇಟ್ಟು ಸಾಲ ಪಡೆದುಕೊಂಡಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಕರಾರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 5 ಮತ್ತು 6ರ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತವೆಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದರಿ ಅಂಶ 1ನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲಾಯಿತು.

14. ಅಂಶ 2: ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ:

ಆದೇಶ

ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ರವರಿಗೆ ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಜಾರಿ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು.

ಆದೇಶವಾದ 15 ದಿವಸದೊಳಗಾಗಿ ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ರವರು ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ರವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಗೆ ತಕರಾರು ಸಲ್ಲಿಸಲು ಆದೇಶಿಸಲಾಯಿತು.

ಡಿ.ಹೆಚ್.ಆರ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿ, ಜೆ.ಡಿ.ಆರ್ ಇವರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ ತಕರಾರು ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 5 ಮತ್ತು 6 ರ ಮೇಲೆ ಆದೇಶ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಂತರ ಅರ್ಜಿ 5 ಮತ್ತು 6ರನ್ನು kept in abeyance ಎಂದು ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಆದೇಶವಿಲ್ಲ.

(ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಗಣಕೀಕೃತ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಬೆರಳಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದು ನನ್ನಿಂದ ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಈ ದಿನ ದಿನಾಂಕ: 03 ನೇ ದಿವಸ ಫೆಬ್ರವರಿ ಮಾಹೆ 2024 ನೇ ಇಸವಿಯಂದು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆದೇಶವನ್ನು ತೆರೆದ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಓದಲಾಗಿದೆ.)

ಸಹಿ/-

(ಎಂ.ಹೆಚ್. ಅಣ್ಣಯ್ಯನವರ)

17 ನೇ ಅಪರ ನಗರ ಸಿವಿಲ್ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು,
ಬೆಂಗಳೂರು.